

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3780/2542

นาย วรพจน์ ล้มชาวฟ้า
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทย
แลนด์) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

จำเลยมีคำสั่งลดตำแหน่งของโจทก์จากหัวหน้าพนักงานขายระดับ 6 เป็นพนักงานขาย ระดับ 5 แต่จำเลยยังให้โจทก์ทำงานกับจำเลยต่อไปและโจทก์ก็ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการกระทำใดที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างไม่ให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทำงานต่อไปโดยจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้อันถือเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสอง

จำเลยเสนอให้โจทก์ลาออกจากงานโดยจำเลยจะจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์เท่ากับเงินเดือนของโจทก์จำนวน 3 เดือน ให้โจทก์พิจารณาว่าจะลาออกหรือไม่เท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวมิใช่เป็นการบอกเลิกจ้างโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำงานกับบริษัทฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2538 จำเลยชักชวนโจทก์มาทำงานกับจำเลยในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขายระดับ 6 ซึ่งสูงกว่าที่ทำงานเดิม โจทก์จึงลาออกจากบริษัทฟูจิซีร็อกซ์ จำกัด และทำงานกับจำเลยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2538 โดยทดลองงาน 3 เดือน

เมื่อครบกำหนดทดลองงานแล้ว จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขายโจทก์ทำงานกับจำเลยด้วยดีตลอดมาและผลการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 27,080 บาท ต่อมาจำเลยกลับแก้งโจทก์และไล่โจทก์ออกจากงานด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เป็นการผิดสัญญาจ้างทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวันเป็นเงิน 81,240 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 2 เดือน เป็นเงิน 54,160 บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 4 วัน เป็นเงิน 3,610 บาท ค่าเสียหายที่ไม่อาจกลับมาทำงานได้อีกจำนวน 50 เดือน เป็นเงิน 1,354,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,493,010 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การออกหนังสือเตือนและคำสั่งของจำเลยเป็นสิทธิอันชอบธรรมของจำเลยในฐานะนายจ้างที่จะพิจารณาออกคำสั่งลดตำแหน่งพนักงานรวมทั้งโจทก์ด้วย โดยจำเลยยังคงจ่ายเงินเดือนให้โจทก์ในอัตราเท่ากับพนักงานขายระดับ 6 เช่นเดิม แม้จำเลยมีคำสั่งลดตำแหน่งโจทก์เป็นพนักงานขาย ระดับ 5 การลดตำแหน่งเป็นไปตามความเหมาะสมในการทำงานและการบริหารงาน เป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายซึ่งโจทก์จะต้องปฏิบัติตาม แต่โจทก์ปฏิเสธที่จะลดตำแหน่งหรือลาออกแล้วรับเงินช่วยเหลือ จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไม่มาทำงานให้จำเลยตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลใด ๆ ให้จำเลยทราบ และมีได้งานตามระเบียบถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่และเลิกสัญญาจ้างต่อจำเลยแล้ว โจทก์มีสิทธิเรียกค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหาย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า เดิมโจทก์ทำงานกับบริษัทฟูจิชิร็อกซ์ จำกัด เมื่อ
ประมาณปี 2538 จำเลยชักชวนโจทก์มาทำงานกับจำเลยโดยจำเลยเสนอให้เงินเดือน
มากกว่า โจทก์จึงมาทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2538 ทำหน้าที่หัวหน้า
พนักงานขาย ระดับ 6 ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 27,080 บาท วันที่ 1 ตุลาคม
2540 จำเลยมีหนังสือตักเตือนโจทก์เรื่องไม่สามารถควบคุมพนักงานขายให้ทำยอด
ขายเดือนละ 400,000 บาท ต่อคน และจำเลยแจ้งลดตำแหน่งของโจทก์จากหัวหน้า
พนักงานขาย ระดับ 6 เป็นพนักงานขาย ระดับ 5 แต่เงินเดือนเท่าเดิม โจทก์ชี้แจงว่า
เหตุที่ยอดขายของพนักงานขายไม่ได้ตามกำหนดเพราะภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ตกต่ำโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยว่าหากจำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป โจทก์ยินดีลา
ออก แต่โจทก์ขอค่าตอบแทนเป็นเงิน 6 เดือน ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2540 จำเลย
ให้โจทก์ไปทำหน้าที่พนักงานขายหากโจทก์ต้องการลาออกจำเลยจะจ่ายค่าตอบแทน
เป็นเงินเพียง 3 เดือน โจทก์ทำงานกับจำเลยถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 หลังจากนั้น
โจทก์ไม่ได้ไปทำงานอีก วันที่ 24 ตุลาคม 2540 จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์พ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานของจำเลยเนื่องจากโจทก์ขาดงานติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 วัน
ทำงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรเช่นนี้ เห็นได้ว่าหนังสือของจำเลย ฉบับลงวันที่ 13
ตุลาคม 2540 เอกสารหมาย จ.1 ไม่ปรากฏข้อความใดอันจะถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์
เพียงแต่จำเลยย้าเตือนให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไปทำหน้าที่พนักงานขาย มิ
ฉะนั้นจำเลยจะลงโทษและเลิกจ้างโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังให้โจทก์เลือกว่าหาก
โจทก์ลาออกจำเลยจะจ่ายเงินให้เท่ากับเงินเดือน 3 เดือน โดยให้โจทก์แจ้งแก่จำเลย
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2540 ส่วนที่จำเลยมีคำสั่งลดตำแหน่งของโจทก์เป็นการ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ตามที่จำเลยเห็นว่าเหมาะสม หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องโจทก์ชอบ
ที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว กรณีมิใช่การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงาน
ต่อไปโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้อันถือเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 แต่อย่างไร โจทก์ยังมีฐานะเป็นลูกจ้าง

จำเลย ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2540 ตามฟ้องส่วนที่โจทก์ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2540 โดยไม่แจ้งเหตุให้จำเลยทราบ และโจทก์ไม่ได้ลางาน จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร วันที่ 24 ตุลาคม 2540 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวได้ เมื่อคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามฟ้อง กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีกต่อไปพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การที่จำเลยลดตำแหน่งของโจทก์จากหัวหน้าพนักงานขาย ระดับ 6 เป็นพนักงานขาย ระดับ 5 เป็นการเลิกจ้างโจทก์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 หรือไม่ เห็นว่า การเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสอง หมายถึง การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน เพราะไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบเรื่องการลดตำแหน่งของโจทก์จากหัวหน้าพนักงานขายระดับ 6 เป็นพนักงานขายระดับ 5 เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถควบคุมพนักงานขายให้ทำยอดขายได้คนละจำนวน 400,000 บาทต่อเดือน แต่จำเลยยังให้โจทก์รับเงินเดือนเท่าเดิม ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2540 จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ไปทำหน้าที่พนักงานขาย ระดับ 5 รายละเอียดตามหนังสือเตือนเอกสารหมาย จ.1 เห็นได้ว่า แม้จำเลยมีคำสั่งลดตำแหน่งของโจทก์ จากหัวหน้าพนักงานขาย ระดับ 6 เป็นพนักงานขาย ระดับ 5 แต่จำเลยยังให้โจทก์ทำงานกับจำเลยต่อไปและโจทก์ก็ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เช่นนี้ การกระทำ

ของจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการกระทำใดที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างไม่ให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทำงานต่อไปโดยจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้อันถือเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสอง ดังที่โจทก์อ้าง

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเสนอให้โจทก์ลาออกจากงานโดยจำเลยจะจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์เท่ากับเงินเดือนของโจทก์จำนวน 3 เดือน แสดงว่า จำเลยมีความประสงค์บอกเลิกจ้างโจทก์แล้วนั้น เห็นว่า แม้หนังสือเตือนเอกสารหมาย จ.1 จำเลยเสนอให้โจทก์ลาออกโดยจำเลยยินดีจ่ายเงินช่วยเหลือให้โจทก์เท่ากับเงินเดือนของโจทก์จำนวน 3 เดือนก็เป็นเพียงข้อเสนอของจำเลยให้โจทก์พิจารณาว่าจะลาออกหรือไม่เท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวมิใช่เป็นการบอกเลิกจ้างโจทก์แต่อย่างใด

พิพากษายืน

(วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-พิมล สมานิตย์-ประมาณ ดียะไพบุลย์สิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>